

<제15장 부당노동행위.제5절 지배·개입>

I. 의의

- 지배·개입이란 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제5호에 규정된 부당노동행위의 한 유형으로서, 사용자가 근로자가 노동조합을 조직하거나 운영하는 것을 지배하거나 여기에 개입하는 행위 및 노동조합의 운영비를 원조하는 행위를 의미한다. 이는 노동조합의 자주성과 독립성을 침해하여 단결권을 실질적으로 무력화시키는 것을 방지하기 위함이다.

II. 부당노동행위의 성립요건

1. 성립요건

- 지배·개입의 부당노동행위가 성립하기 위해서는 다음 요건이 필요하다.

(1) 주체 및 객체

- 부당노동행위의 주체는 사용자이며, 객체는 노동조합의 조직 또는 운영이다.

(2) 지배·개입 행위의 존재

- 사용자가 노동조합의 조직이나 운영에 지배·개입을 초래하는 일체의 행위를 하였어야 한다.

(3) 부당노동의사

- 사용자에게 노동조합의 자주성을 침해하려는 부당노동의사가 인정되어야 한다.

2. 지배·개입의 의사

- 지배·개입의 의사란 사용자가 노동조합의 조직 또는 운영에 영향을 미쳐 노동조합의 자주성을 침해하려는 의도를 의미한다. 이는 불이익 취급과 마찬가지로 사용자의 내심의 의사이므로, 객관적인 제반 사정을 종합적으로 고려하여 추정될 수 있다.

3. 결과·손해의 발생 불요

- 지배·개입 행위는 그 행위 자체만으로 노동조합의 자주성을 침해할 위험을 야기하므로, 실제로 노동조합이 지배당하거나 손해가 발생하였는지 여부는 성립요건이 되지 않는다. 즉, 결과 발생 여부를 불문하고 행위의 개시만으로 부당노동행위는 성립된다.

III. 노동조합의 조직·운영에 대한 지배·개입행위

1. 조직·운영

(1) 조직

- 노동조합의 조직이란 노동조합을 설립하고 유지하는 행위를 의미한다. (예 : 어용노동조합 설립 지시, 복수노조를 배후에서 조종하는 행위 등)

(2) 운영

- 노동조합의 운영이란 노동조합의 활동 및 재정 관리, 회의 진행 등 모든 활동을 의미한다. (예 : 조합 간부 선출에 개입, 쟁의행위 중단을 강요하는 행위 등)

2. 지배·개입

(1) 지배

- 지배란 사용자가 노동조합의 의사 결정이나 활동을 자기 의사에 따라 좌우할 수 있는 상태를 야기하거나 유지하는 행위를 의미한다.

(2) 개입

- 개입이란 노동조합의 자율적인 활동 영역에 외부적으로 영향을 미치거나 간섭하는 행위를 의미한다. (예 : 노동조합의 회의에 참석하여 발언, 경영상 이유로 조합 활동을 제한하는 행위 등)

IV. 사용자의 언론의 자유와 지배·개입행위

1. 문제점

- 사용자에게도 헌법상 언론의 자유(제21조)가 보장되므로, 노동조합 및 단체활동에 대한 사용자의 의견 표명이 정당한 언론의 자유 행사인지, 아니면 노동조합의 자주성을 침해하는 지배·개입 행위인지 그 경계선을 정하는 것이 문제된다.

2. 학설

(1) 지배개입 우위설

- 사용자의 의견 표명은 근로자에게 심리적 압박을 줄 수 있으므로, 언론의 자유보다는 노동조합의 자주성 보호가 우선되어야 한다는 견해이다.

(2) 대등설

- 사용자의 언론의 자유와 근로자의 단결권은 대등한 헌법적 가치이므로, 양자를 형량하여 노동조합의 자주적 의사를 훼손하는 위협적이거나 강압적인 의견 표명만 지배·개입으로 보아야 한다는 견해이다.

3. 판례

- 판례는 대등설의 입장을 취하며, 사용자가 의견을 표명하는 행위가 단순한 의견 제시를 넘어 근로자에게 현실적으로 불이익을 줄 수 있다는 위협을 수반하거나 회유·강압 등의 수단을 통해 자주적인 의사 결정을 저해하는 경우에만 지배·개입에 해당한다고 본다. 사용자는 노동조합에 대한 비판적 의견을 표명할 자유를 가진다.

V. 노조전임자의 급여지원 및 운영비 원조

1. 서설[노조법 제2조 제4호 나목, 제81조 제1항 제4호]

- 노조법 제81조 제1항 제4호는 사용자가 노동조합의 운영에 경비를 원조하는 행위는 부당노동행위라고 규정한다. 이는 노동조합이 재정적으로 사용자에게 예속되는 것을 방지하기 위함이다. 다만, 노조법 제81조 제1항 제4호 단서는 근로자의 후생자금 또는 경제상의 불행 기타 재액의 구제를 위한 기금의 기부와 최소한의 사무소 제공은 예외로 인정한다. 또한, 노조법 제2조 제4호 나목은 경비 원조를 받는 경우 노동조합으로 보지 않는다고 규정하고 있다.

2. 노조전임자의 급여지원

- 노조전임자란 노동조합의 업무에만 종사하고 사용자에게 근로를 제공하지 않는 조합 간부를 의미한다.

(1) 원칙

- 노조전임자는 사용자에게 근로를 제공하지 않으므로, 사용자가 노조전임자에게 급여를 지급하는 행위는 운영비 원조에 해당하여 부당노동행위가 된다.

(2) 예외

- 단체협약에 따라 근로시간면제를 받은 근로시간면제자에게 급여를 지급하는 것은 노조법 제24조에 따라 합법적으로 허용된다.

3. 노동조합의 운영비 원조

(1) 원조의 의미

- 운영비 원조란 노동조합의 운영에 필요한 경제적 이익을 제공하는 행위를 의미하며, 금전적 지원뿐만 아니라 물품 제공, 시설 무상 제공 등 모든 경제적 이익을 포함한다.

(2) 예외

- 노조법 제81조 제1항 제4호 단서에 따라 최소 규모의 노조사무소 제공과 후생자금 및 재액 구제 기금 기부는 예외적으로 허용된다.

4. 개정 노조법(2020년)

- 개정 노조법(2020.12.29.)은 노조전임자의 급여에 관한 규정을 노조법 제24조 제2항으로 명시하여, 근로시간면제 한도를 초과하여 급여를 지원하는 행위는 부당노동행위가 됨을 명확히 하였다.

Ⅴ. 부당노동행위금지규정에 위반한 법률행위의 효력

- 부당노동행위에 해당하는 법률행위(근로계약, 해고, 징계)는 노조법이라는 강행 법규에 위반되므로, 그 효력은 무효이다. 이는 민법 제103조 또는 제137조에 따라 무효로 판단된다. 노동위원회의 구제 명령은 이 무효를 확인하고 원상회복을 명하는 행정 처분이다.

Ⅵ. 지배·개입에 대한 구제

- 지배·개입에 대한 구제는 다른 부당노동행위 유형과 동일하게 이루어진다.

1. 노동위원회 구제

- 노동조합은 부당노동행위가 있는 날부터 3개월 이내에 노동위원회에 구제를 신청한다. 노동위원회는 사용자에게 지배·개입 행위의 중지 및 원상회복을 명하는 구제 명령을 내린다. (예 : 해산된 노동조합의 설립 원상회복 명령 등)

2. 형사 처벌

- 사용자는 노조법 제90조에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

3. 민사 책임

- 지배·개입 행위로 노동조합이 손해를 입은 경우 민사상 손해배상 책임을 질 수 있다.

Ⅶ. 결론

- 지배·개입은 노동조합의 자주성과 독립성을 침해하는 행위로서, 노조법 제81조 제1항에 의해 엄격히 금지된다. 사용자의 노동조합 운영비 원조 및 노조전임자 급여 지원은 부당노동행위로 간주되지만, 근로시간면제 제도를 통한 급여 지급은 예외적으로 허용된다. 사용자의 언론의 자유는 노동조합의 자주적 의사를 훼손하는 위협이나 강압을 수반하지 않는 한 인정된다.